

T1T2 = 1



SALEH BAFADAL, SH

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menkeh RI No. : C - 609. HT. 03. 01 Th. 1999 Tgl. 1 Maret 1999
Jl. Tuparev No. 15 Telp. (0231) 230626
Cirebon 45153

Akta : AKTA PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN BHAKTI HUSADA KUNINGAN

Tgl : 08 JUNI 2006

No : = 12 =

~~Grese/Turun~~/Salinan

SALEH BAFADAL, S.H.
NOTARIS DI CIREBON

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

PENDIDIKAN DIAKTI IUSADA KUNINGAN

Nomor : 12.-

SALEH BAFADAL, S.H.
NOTARIS DI CIREBON

Pada hari ini, Kamis, tanggal 08-06-2006 (delapan Juni dua ribu enam).

Pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Bahagian Barat).

Hadir dihadapan saya, SALEH BAFADAL, Sarjana Hukum, Notaris di Cirebon, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal satu Maret seribu sembilanratus sembilan puluh sembilan (01 03 1999) Nomor : C 609.IT.03.01.Th.1999, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang nama namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan Doktor Kiyai Haji ACIMAD SARKOSI SUBKI, Mubaligh, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Blok Jumaah, Kecamatan Kadipaten, Desa Heuleut, Rukun Warga 005, Rukun Tetangga 001, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210130110430003.
2. Tuan Doktorandus Haji KUSMAYADI, Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Tasikmalaya, Perum Batara Indah Blok C-4 Nomor 6, Kecamatan Kahuripan, Kelurahan Tawang, Rukun Warga 13, Rukun Tetangga 03, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.77.78.080563.0003.
3. Tuan Haji AGUS JOHARI, Sarjana Sosial, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun Puhun, Kecamatan Garawangi, Desa Lengkong, Rukun Warga 07, Rukun Tetangga 17, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.10.08.2011.0260015.
4. Tuan ZULHENDRA, Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kabupaten Kuningan, Dusun Puhun, Kecamatan Garawangi, Desa Lengkong, Rukun Warga 07, Rukun Tetangga 17, pemegang Kartu



Tanda Penduduk Nomor : 32.10.03.2011.0260814.

5. Nyonya ZATNIKA SARI, Ahli Madya Keperawatan, Pegawai RSUD

Tasikmalaya, bertempat tinggal di Tasikmalaya, Kampung Elos,

Kecamatan Cibeureum, Desa Kotabaru, Rukun Warga 03, Rukun

Tetangga 01, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

32.77.71.660572.0001.

6. Tuan Haji MAIFUD, Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan,

Dusun Manis, Kecamatan Kadugede, Desa Windujanten, Rukun

Warga 03, Rukun Tetangga 12, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor : 32.10.01.2018.0015206.

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Para penghadap dengan ini menerangkan bahwa dengan memisahkan
dari harta kekayaan pribadinya berupa uang tunai sebesar

Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sebagai kekayaan awal

Yayasan yang dengan ini didirikan, dengan tidak mengurangi

ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari

pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk

mendirikan suatu yayasan yang Anggaran Dasarnya sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama :

YAYASAN PENDIDIKAN BIAKTI HUSADA KUNINGAN

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan
Yayasan).

berkedudukan dan berkantor di Kuningan, Jalan Raya Lengkong

Nomor 12 - 17/07.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di

tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik

Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

1. Sosial ;

2. Keagamaan ;

3. Kemanusiaan ;

KEGIATAN

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Di bidang sosial :

a. mendirikan rumah sakit, poliklinik, laboratorium dan

melakukan kegiatan dibidang pengobatan alami ;

b. mendirikan dan membina panti asuhan, panti jompo, dan rumah yatim piatu ;

c. mendirikan dan melaksanakan kegiatan pendidikan formal maupun non formal ;

d. melakukan kegiatan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ;

2. Di bidang Keagamaan :

a. menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pondok pesantren dan madrasah ;

b. mendirikan sarana sarana ibadah ;

c. menyelenggarakan kegiatan guna meningkatkan pemahaman keagamaan ;

d. melakukan kegiatan untuk kepentingan syiar keagamaan ;

e. melakukan kegiatan dalam hal menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah ;

3. Di bidang Kemanusiaan :

- a. melakukan kegiatan yang bersifat memberikan bantuan kepada fakir miskin, tuna wisma, gelandangan ;
- b. melakukan kegiatan memberikan bantuan kepada korban bencana alam, pengungsi akibat konflik maupun perang ;

JANGKA WAKTU

Pasal 4.

Yayasan ini didirikan untuk jangka yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5.

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, yang berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut.
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :
- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
 - b. Wakaf ;
 - c. Hibah ;
 - d. Hibah wasiat ; dan
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina ;
- b. Pengurus ;
- c. Pengawas.

Pasal 7.

1. Pembina adalah orang Yayasan yang mempunyai kewenangan yang —
tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. —
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. —
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka —
seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. —
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang —
perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang —
berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai —
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan —
tujuan Yayasan. —
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh —
Yayasan. —
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai —
anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak —
terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota —
Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota —
Pengawas dan anggota Pengurus. —
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari —
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai —
maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) —
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. —

Pasal 8.

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. —
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya —
apabila anggota Pembina tersebut : —
 - a. meninggal dunia ; —
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis —
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) ; —

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-

undangan yang berlaku ; _____

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; _____

e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan _____

berdasarkan suatu penetapan pengadilan ; _____

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan _____

perundang undangan yang berlaku ; _____

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota _____

Pengurus dan atau anggota Pengawas. _____

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9.

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. _____

2. Kewenangan Pembina meliputi : _____

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; _____

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan _____

anggota Pengawas ; _____

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran _____

Dasar Yayasan ; _____

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan _____

Yayasan ; dan _____

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran _____

Yayasan ; _____

f. pengesahan laporan tahunan ; _____

g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. _____

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala _____

tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau _____

anggota Pembina berlaku pula baginya. _____

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) _____

tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir-
tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota
Pengawas.

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima,
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,
waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di
tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah
hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili,
panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat
diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua
Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina
akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari
anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota
Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat
kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah

anggota Pembina ; _____

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) _____

huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan _____

pemanggilan Rapat Pembina kedua ; _____

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) _____

huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari _____

sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak _____

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; _____

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 _____

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari _____

terhitung sejak Rapat Pembina pertama. _____

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil _____

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari _____

1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina. _____

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah _____

untuk mufakat. _____

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak _____

tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju _____

lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. _____

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, _____

maka usul ditolak. _____

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : _____

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 _____

(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap _____

anggota Pembina lain yang diwakilinya ; _____

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat _____

suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan _____

suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan _____

ditanda tangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan _____

tidak ada keberatan dari yang hadir ; _____

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
7. Penanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut ;
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

P E N G U R U S

Pasal 13.

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris;
 - c. seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila

Pengurus Yayasan :

- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan.

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. meninggal dunia ;
2. mengundurkan diri ;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan

pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit-
5 (lima) tahun.

4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.

5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ;
- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri ;
- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ;
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ;
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan ;
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17.

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18.

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga

baginya.

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal-hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan Keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum.
3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang

anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota
Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota
Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili
Yayasan.

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan
dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Pengurus diwakili
oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang
perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih
Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak
mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota
pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan
mendapatkan tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal,
waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di
tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah
Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka
Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus

yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan rapat.

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua

Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penanda tangan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

P E N G A W A S

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua.

Pasal 25.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang

- menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara
berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima)——
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan——
hukum tetap.——
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk——
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.——
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu——
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan,——
Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan
itu.——
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka——
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya——
kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat——
untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan——
diurus oleh Pengurus.——
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan——
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut——
kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum——
tanggal pengunduran dirinya.——
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam——
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung——
sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina——
wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada——
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
instansi terkait.——
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus dan——
Pelaksana Kegiatan.——

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. meninggal dunia;

2. mengundurkan diri;-----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan-----
pengadilan yang diancam hukuman penjara paling sedikit 5 -----
(lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
5. masa jabatan berakhir;-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab -----
menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan; -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak -----
untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang -----
dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memberikan pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; -----
atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -----
Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus; -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) -----
orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut -----
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara -----
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal -----
pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk -----
melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal _____
laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam _____
ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus _____
yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. _____
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal _____
pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina _____
dengan keputusan Rapat Pembina wajib: _____
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau _____
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. _____
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana _____
dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian _____
sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat _____
kembali jabatannya semula. _____
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka _____
untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. _____

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu
atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau
pembina. _____
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak
mewakili Pengawas. _____
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda _____
terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, _____
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal _____
rapat. _____
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu tempat
dan acara rapat. _____
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau _____

ditempat kegiatan Yayasan.

6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua) puluh satu hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggapan panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka,

kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan
dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap dikeluarkan,
dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit
 $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan
 $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan
Rapat Gabungan kedua.
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)
hari terhitung Rapat Gabungan Pertama.
e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$
(satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian
dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditanda tangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari sejumlah Pembina yang hadir atau diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua

paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat
Pembina yang pertama.

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGAJUAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain.

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung
kegiatannya sejenis; atau

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya,
ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus
kepada Pembina.

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4
(tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah
anggota Pembina yang hadir.

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan
diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul
rencana penggabungan.

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh
Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang
akan menerima penggabungan.

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari
Pembina masing-masing Yayasan.

5. Rancangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan
notaris dalam bahasa Indonesia.

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil
penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
penggabungan selesai dilakukan.

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan

Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena :
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama

Yayasan.

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 1, dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :
- a. PEMBINA :
- KETUA : Tuan Doktorandus Haji KUSMAYADI tersebut diatas ;
- ANGGOTA : 1. Tuan Haji AGUS JOHARY, Sarjana Sosiologi tersebut diatas ;
2. Tuan ZULHENDRA, tersebut diatas ;
3. Nyonya ZATNIKA SARI, Ahli Madya Keperawatan tersebut diatas ;
- b. PENGURUS :
- KETUA : Nyonya Doktor Hajjah DEWI LAELATUL BADRIAH, Pegawai Negeri, bertempat

tinggal di Kota Tasikmalaya, Perum Batara
Indah Blok C-4 Nomor 8, Kecamatan Tawang,
Desa Kahuripan, Rukun Warga 13, Rukun
Tetangga 03, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 32.77.78.640365.0002. —

SEKRETARIS

: Tuan MAMAD KUSMAYADI, Sarjana Kesehatan
Masyarakat, Pegawai swasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Majalengka,
Lapangsari, Kecamatan Kadipaten, Desa
Liangjulang, Rukun Warga 13, Rukun
Tetangga 01, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 32.12.13.2013.00611. —

BENDAHARA

1. : Nyonya Hajjah OOM ROHMAN, Sarjana
Sosial, Wiraswasta, bertempat tinggal
di Kota Cirebon, Sidamulya Utara,
Kecamatan Kesambi, Kelurahan Pekirangan,
Rukun Warga 010, Rukun Tetangga 005,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
10.5302.450272.0004. —

2. : Nyonya Hajjah YANI ROYANI, Ahli Madya
Keperawatan, Ibu Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Kabupaten Cirebon, Blok
Klangenan, Kecamatan Klangenan, Desa
Klangenan, Rukun Warga 02, Rukun
Tetangga 03, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 320923 440472 1340. —

c. PENGAWAS

KETUA

: Tuan Kiyai Haji MAHFUD, tersebut
diatas ; —

— ANGGOTA

: Tuan Doktor Hiyai Haji ~~ACHMAD SARKOSTI~~

SUBKI, tersebut diatas ;

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus

Yayasan dan anggota Pembina Yayasan tersebut telah diterima —
oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan —
dalam Rapat Pembina pertama kali diadakank setelah Akta —
Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada —
Instansi yang berwenang. Pengurus Yayasan dan —

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk —
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan —
untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas akta —
pendirian ini dari instansi yang berwenang untuk —

mengadakan perubahan dan/atau penambahan atas akta —

pendirian ini bilamana hal tersebut disyaratkan oleh —

pihak yang berwenang dalam rangka pemberian pengesahan —

atas akta ini, serta selanjutnya untuk mengajukan dan —

menanda tangani semua permohonan dan dokumen lainnya untuk —

memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan —

lain yang mungkin diperlukan. —

Dari segala sesuatu yang disebutkan diatas. —

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan diresmikan sebagai minuta di Cirebon, pada hari dan
tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya ELLY ROSLAELI, Pegawai Kantor Notaris, bertempat

tinggal di Cirebon, Jalan Meranti IX Nomor 197, Bumi Arum

Sari, Kecamatan Cirebon Selatan, Desa Cirebon Girang,

Rukun warga 07, Rukun tetangga 03, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor : 09.2003/0742163.

2. Nyonya RATNA JUWITANINGSIII, Pegawai Kantor Notaris, bertempat

tinggal di Kota Cirebon, Gang Syarief I Nomor 10, Kecamatan —
Lemahwungkuk, Kelurahan Panjunan, Rukun Warga 006, Rukun
Rukun Tetangga 001, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : —
10.5303.460473.0005. —

- Kedua-duanya sebagai saksi-saksi. —
- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para —
penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda tangani lah akta ini oleh —
para penghadap, saksi-saksi, dan saya Notaris. —
- Dibuat dengan tanpa perubahan. —
- Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. —
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. —

NOTARIS DI CIREBON .-



08 JUN 2006

(SALEH BAFADAL, S.H.)